

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2626/2542

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์  
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้อง  
บริษัท ซีเอ็นเอ็น แลนด์ จำกัด ผู้คัดค้าน  
นางสาว วิไลรัตน์ พรสมพล หรือนางสาว  
จุฑารัตน์ แซ่ก้วย

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115, มาตรา 116

จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้เงินกู้แก่ผู้คัดค้าน ต่อมาโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย การจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของจำเลย จึงเป็นการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งจำเลย (ลูกหนี้) ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แต่การที่ผู้คัดค้านเป็นผู้รับจดทะเบียนจำนองจากจำเลยจึงเป็นคู่สัญญากับจำเลยโดยตรง มิได้เป็นบุคคลภายนอกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 ผู้คัดค้านจึงไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิอันจะอ้างได้ว่าเป็นผู้ได้รับโอนหรือได้สิทธิมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนก่อนมีการขอให้ล้มละลาย ทั้งการจดทะเบียนจำนองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการกู้เงินนั้น หากจำเลยไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบ เมื่อขายทรัพย์สินจำนองผู้คัดค้านมีสิทธิได้รับชำระหนี้จนครบก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยไม่ต้องนำเงินที่ได้จากการขายไปเฉลี่ยตามอัตราส่วนกับเจ้าหนี้อื่นผู้คัดค้านจึงอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ที่จะได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นตามความหมายของพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 115 แล้วซึ่งการเพิกถอนการโอน

ตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรานี้มิได้บัญญัติให้คำนึงถึงความสุจริตและการเสียค่าตอบแทนของผู้รับโอน แต่ให้พิจารณาถึงความมุ่งหมายของลูกหนี้ว่าจะให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นหรือไม่เท่านั้น เมื่อปรากฏว่าขณะที่จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยอยู่แล้วโดยมีเจ้าหนี้คนอื่นอีกหลายรายและจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวการจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของลูกหนี้(จำเลย) จึงเป็นการกระทำโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้คนอื่นศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนการโอนดังกล่าวได้

---

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ทางสอบสวนของผู้ร้องปรากฏว่าจำเลยนำที่ดินโฉนดเลขที่ 11981 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มาจดทะเบียนจำนองไว้แก่ผู้คัดค้าน เป็นการกระทำในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนจำเลยถูกฟ้องให้ล้มละลาย โดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้คนอื่นให้มีคำสั่งเพิกถอนการจำนองระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านและให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยให้ผู้คัดค้านไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหากไม่ไปขอถือเอาคำสั่งหรือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำคัดค้านโดยเห็นว่าผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านหลังจากพ้นกำหนดเวลาที่จะยื่นได้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนการจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 11981 ตำบลบางแค (หลักสอง) อำเภอภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 346 ระหว่างจำเลยผู้จำนองกับบริษัทซีเอ็นเอ็น แลนด์ จำกัด ผู้รับจำนอง โดยให้ผู้รับจำนองไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากไม่ไปให้ถือเอาคำสั่งศาลเป็นการแสดงเจตนา

## ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้เพิกถอนการจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 11981 ตำบลบางแค (หลักสอง) อำเภอภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 342 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

## ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันรับฟังได้ว่าวันที่ 18 ตุลาคม 2533 จำเลยกู้เงินผู้คัดค้าน 1,100,000 บาท จำเลยชำระหนี้ให้ผู้คัดค้านแล้วบางส่วน ต่อมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 จำเลยร่วมกับนายจำเนียร ผิวขำ กู้เงินผู้คัดค้านอีก 1,200,000 บาท โดยจำเลยนำที่ดินโฉนดเลขที่ 11981 ตำบลบางแค (หลักสอง) อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 342 จดทะเบียนจำนองไว้แก่ผู้คัดค้านเป็นประกันหนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2534 โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย และศาลพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย วันที่ 24 มกราคม 2538 มีเจ้าหนี้นับคำขอรับชำระหนี้รวม 6 ราย เป็นเงิน 21,000,000 บาทเศษ คดีมีปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า การจดทะเบียนจำนองดังกล่าวระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 เป็นการกระทำโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น และผู้คัดค้านได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 หรือไม่ เห็นว่า จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นประกันหนี้เงินกู้แก่ผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2534 โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย การจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของจำเลย จึงเป็นการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งจำเลย(ลูกหนี้) ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ

ล้มละลายพ.ศ. 2483 ผู้คัดค้านฎีกาว่า ผู้คัดค้านเป็นบุคคลภายนอกอันจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เห็นว่า มาตรา 116 บัญญัติว่า "บทบัญญัติในสองมาตรา ก่อนนั้นไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนก่อนมีการขอให้ล้มละลาย" ผู้คัดค้านเป็นผู้รับจดทะเบียนจำนองจากจำเลย (ลูกหนี้) ในคดีล้มละลายจึงเป็นคู่สัญญากับจำเลย (ลูกหนี้) โดยตรง มิได้เป็นบุคคลภายนอกดังผู้คัดค้านอ้างผู้คัดค้านจึงไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิอันจะอ้างได้ว่าเป็นผู้ได้รับโอนหรือได้สิทธิมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนก่อนมีการขอให้ล้มละลายตามบทกฎหมายดังกล่าว ผู้คัดค้านฎีกาอีกว่าผู้คัดค้านเป็นบริษัทสถาบันการเงิน จำเลยมากู้เงินโดยมีหลักประกันค้ำเงิน ผู้คัดค้านจึงให้จำเลยกู้เงินโดยสุจริต ไม่ทราบจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่ทราบว่าจำเลยมีเจ้าหนี้ถึง 6 รายการจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจะถือว่าจำเลยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่นหาได้ไม่เพราะจะทำให้ผู้คัดค้านเสียประโยชน์ในหลักประกันการชำระหนี้ตามปกติวิสัยของการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้รายอื่นทั้ง 6 รายของจำเลยมีการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหรือมีหลักประกันค้ำหนี้ทั้งสิ้น เห็นว่า การจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการกู้เงินนั้น หากจำเลยไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบเมื่อขายทรัพย์สินจำนองผู้คัดค้านมีสิทธิได้รับชำระหนี้จนครบก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยไม่ต้องนำเงินที่ได้จากการขายไปเฉลี่ยตามอัตราส่วนกับเจ้าหนี้อื่น ผู้คัดค้านจึงอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ที่จะได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นตามความหมายของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 แล้ว บทบัญญัติของกฎหมายมาตรานี้บัญญัติว่า "การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังจากนั้น โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น" ดังนั้นการเพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรานี้มิได้บัญญัติให้คำนึงถึงความสุจริตและการเสียค่าตอบแทนของผู้รับ

โอนดั่งที่ผู้คัดค้านอ้าง แต่ให้พิจารณาถึงความมุ่งหมายของลูกหนี้ว่าจะให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นหรือไม่เท่านั้น เมื่อปรากฏว่าขณะที่จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยอยู่แล้ว โดยมีเจ้าหนี้คนอื่นอีกหลายรายและจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว การจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของลูกหนี้ (จำเลย) จึงฟังได้ว่าเป็นการกระทำโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้ (ผู้คัดค้าน) ได้เปรียบเจ้าหนี้คนอื่น ส่วนที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า เจ้าหนี้รายอื่นทั้ง 6 รายของจำเลยเป็นเจ้าหนี้ที่มีการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหรือมีหลักประกันค้ำประกันหนี้ทั้งสิ้น นั้น ผู้คัดค้านมิได้ยกขึ้นเป็นข้ออุทธรณ์ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ร้องร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้น ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์-สมชัย สายเชื้อ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในการฟ้องคดีล้มละลายนั้น กฎหมายมีวัตถุประสงค์ที่จะนำทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว (Insolvent debtor) มาจัดสรรแบ่งเฉลี่ยให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้โดยอัตราส่วนเท่าเทียมกัน ดังนั้นหากว่าก่อนที่ลูกหนี้จะถูกพิทักษ์ทรัพย์ (Receivership) ลูกหนี้ได้จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนั้นโดยไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งโดยมุ่งหมายจะให้เจ้าหนี้รายดังกล่าวได้เปรียบเจ้าหนี้คนอื่น (Give undue preference to a creditor) พระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 115 ได้บัญญัติว่าการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ที่ลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่าง 3 เดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น (พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นมาตรา 115 วรรคสอง กำหนดว่าถ้าเจ้าหนี้ผู้ได้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำที่ได้กระทำขึ้นในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น) โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบเจ้าหนี้คนอื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นได้ การที่จะพิจารณาว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินหรือยินยอมให้กระทำโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบเจ้าหนี้คนอื่นนั้น เป็นการพิจารณาถึงเจตนาของลูกหนี้ในการโอนทรัพย์สินเพียงฝ่ายเดียวเป็นเรื่องภายในจิตใจของลูกหนี้ การจะพิจารณาว่าลูกหนี้มีความมุ่งหมายดังกล่าวหรือไม่ จะต้องอาศัยพฤติกรรมต่าง ๆ มาประกอบการวินิจฉัยเจตนาดังกล่าวของลูกหนี้ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาพอจะนำพฤติการณ์ต่าง ๆ มาสรุปได้ดังนี้ พฤติการณ์ที่ลูกหนี้มุ่งหมายให้เจ้าหนี้ได้เปรียบ เช่นเจ้าหนี้หลายรายลูกหนี้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เพียงรายเดียวทำให้เจ้าหนี้ที่เหลือได้รับส่วนเฉลี่ยน้อยลง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 978/2485, 597/2516) หรือชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เพียงบางรายโดยที่ไม่ได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้รายอื่นเลย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 109/2522) โอนทรัพย์สินให้เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้เพียงรายเดียว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4946/2539) ทั้ง ๆ ที่ทรัพย์สินของลูกหนี้มีไม่เพียงพอชำระหนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่

870/2509) หรือมีเจ้าหนี้อยู่ประมาณ 40 ราย ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและชำระหนี้กับเจ้าหนี้เพียง 8-9 ราย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 681/2519) ลูกหนี้มีเจ้าหนี้หลายรายแต่นำทรัพย์สินไปจำนองเพื่อประกันหนี้ให้กับเจ้าหนี้เพียงรายเดียว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3611/2526, 747/2540, 4363/2540) ทำให้เจ้าหนี้รายดังกล่าวมีสิทธิในการบังคับกับทรัพย์สินจำนองได้ก่อนเจ้าหนี้อื่น หรือจดทะเบียนจำนองไว้ก่อนแล้วยินยอมให้เจ้าหนี้กระทำการจดทะเบียนขึ้นวงเงินจำนองทั้ง ๆ ที่เจ้าหนี้รายอื่นมีอยู่หลายราย ทำให้ผู้รับจำนองได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนองในวงเงินที่จดทะเบียนขึ้นจำนองนั้นก่อนเจ้าหนี้รายอื่น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2333/2537) พฤติการณ์ที่ไม่ถือว่าเป็นการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้ เช่น จำเลยโอนทรัพย์สินจำนองให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองโดยไม่มีปรากฏว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนหนี้จำนอง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2829/2524) หรือนำทรัพย์สินจำนองไปขายให้แก่บุคคลอื่นแล้วนำเงินนั้นมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้รับจำนองจะบังคับเอากับทรัพย์สินนั้นได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2085/2535) ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ถอนคำร้องทุกข์ในคดีอาญา ซึ่งดำเนินคดีกับจำเลยในข้อหาออกเช็คโดยเจตนาไม่มีการใช้เงินตามเช็ค (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3197-3180/2524) ชำระหนี้เพื่อมิให้ต้องถูกดำเนินคดีอาญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3181/2524) หรือชำระหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ถอนฟ้องในคดีอาญาในข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึ่งศาลได้ประทับฟ้องและออกหมายจับไว้แล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2531) จำเลยยอมชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เนื่องจากเจ้าหนี้ได้ฟ้องจำเลย และใช้มาตรการในการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาอายัดทรัพย์สินของจำเลย ทำให้จำเลยไม่สามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5916/2531) จำเลยนำเงินเข้าบัญชีในสัญญาบัญชีเดินสะพัดเพื่อลดยอดหนี้ลงชั่วคราวและเบิกเงินในบัญชีใหม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1608/2528, 3919/2535) นำเช็คที่ได้รับมาเข้าในบัญชีเดินสะพัดเพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ค (คำ

พิพากษาศาลฎีกาที่ 3/2529) ในกรณีเช่นนี้เป็นเพียงการปฏิบัติตามประเพณีใน  
สัญญาบัญชีเดินสะพัด ในการขอเพิกถอนการโอนนี้ ถ้าหากว่าลูกหนี้ได้กระทำหรือ  
ยินยอมให้กระทำภายใน 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลายหรือภายหลังนั้น (แต่  
ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์) และลูกหนี้ได้กระทำโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้คน  
อื่นแล้ว ในส่วนตัวเจ้าหนี้ผู้รับโอนนั้นกรณีไม่ต้องพิจารณาว่าเจ้าหนี้ผู้รับโอนจะได้  
กระทำการสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือไม่ หลักเกณฑ์ในการขอให้เพิกถอนการโอน  
ในจำนวนคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 115 นี้ สามารถนำไปใช้  
กับการขอเพิกถอนการโอนในจำนวนการขอฟื้นฟู กิจการ  
(Businessreorganization) ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 90/41 ได้ด้วย  
เงื่อนไขเช่นแก้ว